

等 別：高等考試
類 科：各類科
科 目：中華民國憲法
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 1 中華民國之國防，以何者為目的？
(A)維持區域均勢，保護區域和平 (B)保衛世界弱小國家，捍衛正義
(C)保衛國家安全，維護世界和平 (D)建立強大國家，實現世界大同
- 2 依憲法增修條文規定，有關中華民國總統的任期，下列何者正確？
(A)一任四年，連選得連任一次 (B)一任六年，不得競選連任
(C)一任四年，連選得連任二次 (D)一任六年，連選得連任一次
- 3 下列何者不是行政院院長的職權？
(A)主持行政院會議
(B)副署權
(C)提請總統任命行政院副院長、各部會首長及不管部會的政務委員
(D)統帥三軍
- 4 依憲法增修條文規定，下列何者不是國民大會的職權？
(A)罷免總統、副總統 (B)複決立法院所提出之憲法修正案
(C)複決立法院所提出之領土變更案 (D)複決立法院所提出之總統、副總統彈劾案
- 5 總統發布何種命令，應有行政院院長副署？
(A)依憲法經立法院同意任命人員之任免命令 (B)解散立法院之命令
(C)公布法律 (D)發布行政院院長之任免命令
- 6 依憲法增修條文規定，行政院院長如何產生？
(A)由總統提名，經立法院同意後任命 (B)由總統任命
(C)由全體立法委員過半數贊成，選舉產生 (D)由總統提名，經國民大會同意後任命
- 7 總統為決定國家安全有關大政方針，得設：
(A)國家安全會議及所屬國家安全局 (B)國家安全會議及所屬軍事情報局
(C)國家安全會議及所屬調查局 (D)國家安全會議及所屬警備總部
- 8 下列何者不是中華民國憲法明文規定的基本人權？
(A)參政權 (B)居住、遷徙自由 (C)種族平等 (D)隱私權
- 9 下列何者是中華民國憲法明文規定的基本人權？
(A)婦女墮胎自由 (B)個人資料保護權 (C)生存權 (D)近用媒體之權
- 10 政黨有以下何種目的或行為，屬於違憲者？①危害中華民國之存在 ②危害自由民主之憲政秩序 ③危害政治或政局之穩定：
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)以上皆是
- 11 下列何者非由人民直接選舉而產生？
(A)總統、副總統 (B)縣議員 (C)立法委員 (D)省諮議會議員
- 12 下列官員的任命，何者不須取得立法院的同意？
(A)監察院審計長 (B)司法院院長 (C)總統府秘書長 (D)監察院院長
- 13 那一院的副院長是由選舉產生？
(A)立法院 (B)司法院 (C)考試院 (D)監察院
- 14 行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院幾日內，移請立法院覆議？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十四日
- 15 立法院對於行政院移請覆議之議案，逾十五日未議決者，原決議之效力為何？
(A)失效 (B)效力未定 (C)照常生效 (D)由總統決定
- 16 下列公職人員中，何者任期最短？
(A)總統、副總統 (B)直轄市長 (C)立法委員 (D)考試委員
- 17 中華民國九十二年總統提名之司法院大法官，其中八位大法官，含院長、副院長，任期幾年？
(A)四年 (B)六年 (C)八年 (D)十年

- 18 監察委員的任期為幾年？
(A)三年 (B)四年 (C)五年 (D)六年
- 19 考試委員的任期為幾年？
(A)三年 (B)四年 (C)五年 (D)六年
- 20 立法委員的任期為幾年？
(A)三年 (B)四年 (C)五年 (D)六年
- 21 依憲法增修條文規定，監察院對於中央、地方公務人員及司法院、考試院人員之彈劾案，須經何程序，始得提出？
(A)經監察委員二人以上之提議，六人以上之審查及決定
(B)經監察委員三人以上之提議，九人以上之審查及決定
(C)經監察委員二人以上之提議，九人以上之審查及決定
(D)經監察委員三人以上之提議，六人以上之審查及決定
- 22 下列那一種公職人員，不受中華民國憲法「須超出黨派之外，依據法律獨立行使職權」規定的限制？
(A)監察委員 (B)立法委員 (C)考試委員 (D)法官
- 23 總統、副總統均缺位時，由誰代行職權？
(A)行政院院長 (B)立法院院長 (C)監察院院長 (D)國民大會議長
- 24 下列何者不是監察院的職權？
(A)糾舉 (B)調查 (C)糾正 (D)懲戒
- 25 依據憲法增修條文的規定，國家肯定多元文化，應：
(A)多方促成各族群的融合 (B)積極維護發展原住民族語言及文化
(C)積極提倡民俗活動 (D)主動強調各族群不同的傳統
- 26 下列何者不屬於行政院院長對立法院應負的責任？
(A)向立法院提出施政方針及施政報告之責
(B)立法院開會時，接受立法委員質詢之責
(C)於立法院對行政院院長不信任案通過後十日內，提出辭職
(D)接受立法院決議，免除特定部會首長之職務
- 27 依據憲法增修條文的規定，國民大會代表共有幾人？
(A)一百五十人 (B)二百人 (C)三百人 (D)四百人
- 28 祕密通信自由不包括下列何者？
(A)人民的通信函件，不受政府非法攔截 (B)人民的電信電話，不受政府非法監聽
(C)郵電人員因職務知悉他人事情者，應嚴守祕密 (D)人民有自由使用大眾媒體的權利
- 29 下列何者不是人民憲法上的義務？
(A)依法納稅 (B)依法服兵役 (C)支持執政黨 (D)受國民教育
- 30 中華民國憲法在性質上不屬於下列那一種憲法？
(A)成文憲法 (B)柔性憲法 (C)民定憲法 (D)近代意義的憲法
- 31 自第四屆起，僑居國外國民的立法委員每屆有幾人？
(A)六人 (B)七人 (C)八人 (D)十人
- 32 中華民國憲法本文共有幾條？
(A)一百七十五條 (B)一百八十條 (C)一百八十五條 (D)一百九十條
- 33 下列何者不是取得選舉權的積極條件？
(A)具有中華民國國籍 (B)年滿二十歲
(C)須係男性 (D)須在當地居住相當期間
- 34 總統依據憲法增修條文第二條第三項規定，發布緊急命令後，應於十日內提交什麼機關追認？
(A)行政院 (B)立法院 (C)監察院 (D)國民大會
- 35 立法院對行政院院長提出不信任案後，應在何時進行表決？
(A)提出二十四小時內應即表決 (B)提出四十八小時後的二十四小時內表決
(C)提出七十二小時後的四十八小時內表決 (D)提出四十八小時後的四十八小時內表決
- 36 副總統缺位時，總統應於三個月內提名候選人，由誰補選？
(A)選民 (B)立法院 (C)監察院 (D)國民大會
- 37 下列何者效力最高？
(A)憲法 (B)法律 (C)命令 (D)自治條例
- 38 司法院所提出之年度司法概算，行政院：
(A)得任意予以刪減
(B)原則上不得任意刪減，但必要時得予以刪減
(C)不得刪減，但得加註意見，編入中央政府總預算案
(D)不得刪減，且不得加註意見，須依司法院所提，編入中央政府總預算案

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：各類科
科 目：中華民國憲法

- 39 憲法第八條規定的提審制度，其目的在於保障人民的什麼權利？
(A)人身自由 (B)言論自由 (C)司法上受益權 (D)生命權
- 40 依據憲法增修條文第九條的規定，省、縣地方制度有了重大改變，下列何者不是改變後的地方制度？
(A)省、縣地方制度，以法律定之 (B)省設省政府，置委員九人，其中一人為主席
(C)省設省參議會 (D)省承行政院之命，監督縣自治事項
- 41 人民得自由出入國境，這是屬於什麼基本人權？
(A)人身自由 (B)遷徙自由 (C)集會自由 (D)講學自由
- 42 下列敘述何者不正確？
(A)立法委員不得兼任官吏 (B)現役軍人不得兼任文官
(C)監察委員不得執行業務 (D)行政院院長不得兼任政黨領袖
- 43 現行通稱的行政院八部二會，規定於：
(A)中華民國憲法 (B)中華民國憲法增修條文 (C)行政院組織法 (D)國家安全法
- 44 行為的處罰，以行為時法律有明文規定者為限，此稱為：
(A)新法優於舊法 (B)罪刑法定主義 (C)從新從輕原則 (D)法律保留原則
- 45 統一解釋法律及命令，屬於何機關的職權？
(A)最高法院 (B)行政法院 (C)司法院 (D)監察院
- 46 以下關於法官地位的敘述，何者不正確？
(A)法官為終身職
(B)非受刑事或懲戒處分或禁治產之宣告，不得免職
(C)非依法律，不得停職、轉任或減俸
(D)非受破產宣告，不得使之去職
- 47 依憲法增修條文規定，國民大會代表的選舉方式為：
(A)間接選舉制 (B)職業代表制 (C)比例代表例 (D)區域代表制
- 48 除中華民國憲法或法律另有規定外，中華民國國民年滿幾歲，有依法被選舉之權？
(A)二十歲 (B)二十一歲 (C)二十二歲 (D)二十三歲
- 49 任何黨派及個人不得以武裝力量為政爭之工具，此稱為：
(A)軍隊國家化 (B)政治非軍事化 (C)黨國分離 (D)黨派和平共存
- 50 法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由何機關解釋之？
(A)行政院 (B)立法院 (C)司法院 (D)監察院
- 51 依憲法增修條文規定，國民大會代表的任期為何？
(A)一年 (B)三年 (C)四年 (D)與集會期間相同
- 52 下列何者不是總統發布緊急命令的事由？
(A)為避免國家遭遇緊急危難 (B)為避免人民遭遇緊急危難
(C)為應付外交上重大挫敗 (D)為應付財政經濟上重大變故
- 53 總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢誰後，得宣告解散立法院？
(A)行政院院長 (B)立法院院長 (C)司法院院長 (D)監察院院長
- 54 總統、副總統之彈劾案，由何機關提出，再交由何機關投票同意？
(A)由立法院提出，再交由國民大會投票同意 (B)由立法院提出，再交由全體選民投票同意
(C)由國民大會提出，再交由全體選民投票同意 (D)由全體選民提出，再交由立法院投票同意
- 55 立法院對行政院院長的不信任案如未獲通過者，多久內不得對同一行政院院長再提不信任案？
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)一年又六個月
- 56 司法院大法官會議釋字第三六四號解釋，明示以廣播及電視方式表達意見，屬於憲法第十一條所保障的：
(A)言論自由 (B)出版自由 (C)祕密通訊自由 (D)結社自由
- 57 現行省政府主席，如何產生？
(A)由總統提名，經立法院同意後任命 (B)由總統提名，經監察院同意後任命
(C)由總統提名，經國民大會同意後任命 (D)由行政院院長提請總統任命
- 58 司法院下設什麼機構，掌管公務員的懲戒事宜？
(A)人事行政局 (B)公務員懲戒委員會 (C)公務員審議委員會 (D)公務員評議委員會

- 59 下列何者非隸屬於考試院的機關？
 (A)考選部 (B)銓敘部
 (C)人事行政局 (D)公務人員保障暨培訓委員會
- 60 人民對於其所有之財產，在法令的範圍內，有自由使用收益處分之權，此為何種權利？
 (A)工作自由 (B)契約自由 (C)職業自由 (D)財產自由
- 61 立法院為一什麼性質的機關？
 (A)獨任制 (B)合議制 (C)集體領導制 (D)主席制
- 62 以下何者非中華民國憲法所明文規定者？
 (A)中華民國領域內，一切貨物應許自由流通
 (B)金融機構，依法受國家之管理
 (C)人民具有工作能力者，國家應予以適當之工作機會
 (D)國家應普設農漁金融機構，以扶助農漁業
- 63 立法院自第四屆起，每屆共有幾位原住民立法委員？
 (A)六人 (B)七人 (C)八人 (D)十人
- 64 立法院自第四屆起，每屆共有幾位全國不分區立法委員？
 (A)四十人 (B)四十一人 (C)四十四人 (D)四十五人
- 65 立法院立法委員自第四屆起，每屆共有多少人？
 (A)一百五十人 (B)二百人 (C)二百二十五人 (D)二百五十人
- 66 立法院正常的會期次數為何？
 (A)每年一次 (B)每年二次 (C)每年三次 (D)每年四次
- 67 下列何者不是立法院的職權？
 (A)每年集會時，得聽取總統國情報告
 (B)議決法律案、預算案、條約案等及國家其他重要事項之權
 (C)對於司法院院長彈劾案之提出
 (D)提案變更中華民國領土之權
- 68 依憲法增修條文第十條第六項的規定，國家應：
 (A)維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全
 (B)加強兩性教育，提昇婦女自由
 (C)修法強化女性的自立與發展
 (D)推動婦女健康保險，維護婦女身心健康
- 69 依憲法增修條文規定，監察院設監察委員多少人？
 (A)二十五人 (B)二十六人 (C)二十七人 (D)二十九人
- 70 依憲法增修條文規定，司法院設大法官多少人？
 (A)十人 (B)十二人 (C)十五人 (D)十六人
- 71 每人只有一投票權，而且每一票的價值相等，稱為：
 (A)普通選舉 (B)平等選舉 (C)直接選舉 (D)無記名選舉
- 72 以下何者不是中華民國憲法明文規定的平等類別？
 (A)年齡平等 (B)宗教平等 (C)階級平等 (D)黨派平等
- 73 非為軍人，不受軍事審判，此稱為：
 (A)罪刑法定主義 (B)司法獨立原則 (C)司法一元主義 (D)冤獄賠償制度
- 74 立法院得對行政院院長提出通稱的倒閣案，所謂倒閣案即係：
 (A)覆議案 (B)不信任案 (C)否決案 (D)罷免案
- 75 依憲法增修條文規定，行政院移請立法院之覆議案，如經立法委員以幾分之幾以上維持原案，行政院院長應即接受該決議？
 (A)二分之一以上 (B)三分之二以上 (C)四分之三以上 (D)五分之三以上
- 76 立法院設院長、副院長各一人，如何產生？
 (A)由總統在立法委員中，遴選之
 (B)由國民大會在立法委員中，選舉之
 (C)由監察委員在立法委員中，選舉之
 (D)由立法委員互選之
- 77 依據中華民國憲法第六十三條規定，下列何者不屬於立法院議決的事項？
 (A)法律案 (B)戒嚴案 (C)公務員懲戒案 (D)宣戰案
- 78 立法院為國家最高立法機關，由人民選舉的立法委員組織之，代表人民行使什麼權？
 (A)立法權 (B)司法權 (C)行政權 (D)監察權
- 79 人類歷史上第一部成文憲法，是：
 (A)英國憲法 (B)美國聯邦憲法 (C)法國第一共和憲法 (D)德國威瑪憲法
- 80 司法院為國家最高司法機關，下列何者非屬於其所掌理的事項？
 (A)民事、刑事訴訟之審判 (B)行政訴訟之審判 (C)公務員之懲戒 (D)減刑與復權程序